

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGIÓN JUDICIAL DE **BAYAMÓN**
SALA DE RELACIONES DE FAMILIA Y ASUNTOS DE MENORES

ROBERT ANTONIO SALCEDO SILVERIO
TCP ROBERT ANTHONY SALCEDO
DEMANDANTE,

v.

LUZ MARÍA CRUZ RIVERA
DEMANDADA.

CIVIL NÚM. BY**2026RF00080**

SALA: **3006**

SOBRE:

DIVORCIO

RUPTURA IRREPARABLE

CONTESTACIÓN A DEMANDA Y RECONVENCIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandada, **LUZ MARÍA CRUZ RIVERA**, por conducto de su representación legal que suscribe, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente somete su Contestación a Demanda en cumplimiento con la **[26]¹Orden** y EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

I. PARTES, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:

- 1. Se acepta.
- 2. Se acepta.
- 3. Se acepta.

II. BREVE RELACIÓN DE HECHOS PERTINENTES DEL CASO:

- 4. Se acepta.
- 5. Se acepta.
- 6. Se acepta.
- 7. Se acepta.
- 8. Se acepta.
- 9. Lo expuesto en el párrafo número noveno (9) de la Demanda no necesita alegación responsiva ya que corresponde a la parte demandante. En su alternativa se niega.
- 10.Lo expuesto en el párrafo número décimo (10) de la Demanda no necesita alegación responsiva ya que corresponde a la parte demandante. En su alternativa se niega.

¹ Número de entrada en el **SUMAC** identificada entre corchetes: "**[###]**".

III. PATRIA POTESTAD, CUSTODIA Y PENSIÓN ALIMENTARIA:

- 11.** Se acepta.
- 12.** Se niega. Se afirma que la custodia del hijo menor debe permanecer con la madre compareciente y solicita la custodia monoparental del hijo de ambos.
- 13.** Lo expuesto en el párrafo número décimo tercero (13) de la Demanda no necesita alegación responsive ya que corresponde a la parte demandante. En su alternativa se niega.
- 14.** Lo expuesto en el párrafo número décimo catorce (14) de la Demanda no necesita alegación responsive ya que corresponde a la parte demandante. En su alternativa se niega.
- 15.** Se niega. Se afirma que el plan de custodia propuesto por el demandante no responde al mejor bienestar del menor, toda vez que no toma en consideración de manera realista sus necesidades diarias, su estabilidad emocional, su rutina actual, ni las responsabilidades concretas que conlleva su cuidado cotidiano. La propuesta tampoco atiende adecuadamente la continuidad, estructura y seguridad que el menor requiere en esta etapa de su vida, por lo que su implantación podría resultar perjudicial para su bienestar integral.
- 16.** Se niega.

IV. DERECHO APLICABLE A LA CUSTODIA COMPARTIDA:

- 17.** Lo expuesto en el párrafo número décimo séptimo (17) de la Demanda no necesita alegación responsive por tratarse de una alegación de derecho y/o conclusión legal. En su alternativa se niega.
- 18.** Lo expuesto en el párrafo número décimo octavo (18) de la Demanda no necesita alegación responsive por tratarse de una alegación de derecho y/o conclusión legal. En su alternativa se niega.
- 19.** Lo expuesto en el párrafo número décimo noveno (19) de la Demanda no necesita alegación responsive por tratarse de una alegación de derecho y/o conclusión legal. En su alternativa se niega.

RECONVENCIÓN Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

- 1.** Se hacen formar parte de esta reconvencción las contestaciones y alegaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la demanda.
- 2.** La reconveniente consigna en esta Corte que existe una ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial entre ella y el reconvenido y por ende solicita a este Honorable Tribunal que declare roto y disuelto el vínculo matrimonial que existe entre las partes.
- 3.** La reconveniente solicita que se le conceda la custodia monoparental del hijo menor de edad habido entre las partes, por entender que dicho arreglo responde al mejor bienestar, estabilidad y continuidad de la vida cotidiana del menor.
- 4.** En cuanto a las relaciones paternofiliales, la reconveniente solicita que se establezca un régimen de fines de semana alternos con el padre. A esos efectos, el padre recogerá al menor los viernes de 5:30 a 6:00 pm en el hogar materno y lo entregará en el hogar materno los domingos a las 6:00 de la tarde. En las festividades se solicita que las relaciones paternofiliales se establezcan de la siguiente manera:
 - a. Vacaciones de Spring Break: Durante el año 2027, el menor compartiría las vacaciones de Spring Break con el padre. En el año 2028, las compartirá con la madre. Este arreglo se alternará de manera anual y sucesiva en los años subsiguientes.
 - b. Día de las Madres: El menor compartirá con la madre todo el fin de semana correspondiente al Día de las Madres, independientemente de a quién le corresponda el turno conforme al calendario regular.
 - c. Día de los Padres: El menor compartirá con el padre todo el fin de semana correspondiente al Día de los Padres, independientemente de a quién le corresponda el turno conforme al calendario regular.
 - d. Vacaciones de Acción de Gracias: En el año 2026, el menor compartirá la semana de Acción de Gracias con la madre. En el año 2027, lo compartirá con el padre. Este arreglo se alternará de manera anual y sucesiva.

- e. Vacaciones de Navidad: Del 24 de diciembre a las 3:00 p.m. hasta el 25 de diciembre a las 6:00 p.m., el menor compartirá con la madre. Este arreglo responde a una tradición familiar de la madre, de la cual el menor participa y disfruta. En caso de que al padre le corresponda la custodia del menor durante el día 24 de diciembre, este deberá entregarlo en el hogar materno no más tarde de las 3:00 p.m. Asimismo, si el padre desea compartir con el menor el 25 de diciembre, podrá recogerlo a partir de las 6:00 p.m.

Del 31 de diciembre al 1 de enero, el menor compartirá con la madre durante el año 2026, y este periodo se alternará anualmente entre las partes en los años subsiguientes.

Del 5 de enero al 6 de enero, el menor compartirá con el padre durante el año 2027, y este periodo se alternará anualmente entre las partes en los años subsiguientes.

- 5. Conforme al artículo 447 del Código Civil del 2020, la reconveniente solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que ordene al reconvenido continuar sufragando las cargas familiares relacionadas con el hogar familiar de las partes ubicado en Napa, California, incluyendo los gastos ordinarios, necesarios y recurrentes de mantenimiento, conservación y administración de dicha propiedad comunal. La referida propiedad constituyó el hogar familiar de las partes en Napa y continúa siendo un bien común cuyo uso y conservación incide directamente en el bienestar del menor. Dicho inmueble ha sido utilizado por las partes y por el menor como residencia familiar durante sus estadias y periodos de vacaciones, y allí permanecen pertenencias personales tanto del menor como de la madre compareciente. Por ello, resulta necesario mantener no solo su estado físico, valor y disponibilidad, sino también la naturaleza y finalidad del uso que históricamente ha tenido: un espacio familiar para el alojamiento, estadía y pernoctación de las partes y del menor.
- 6. En consecuencia, se solicita que, como medida cautelar y mientras se adjudican finalmente las controversias relativas a la liquidación de los bienes comunes, se ordene que la propiedad se mantenga bajo el mismo tipo de uso familiar que ha tenido hasta el presente. Es decir, que no sea alquilada,

arrendada, cedida a terceros, explotada comercialmente ni destinada a ningún otro fin distinto al uso residencial y familiar de las partes y del menor. Dicha medida es necesaria para evitar alteraciones unilaterales en la posesión, destino o disponibilidad del inmueble, proteger las pertenencias allí existentes y preservar el balance familiar y patrimonial hasta que este Honorable Tribunal disponga otra cosa.

7. Además, conforme al artículo 453 del Código Civil del 2020, la reconveniente solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que ordene al reconvenido sufragar los gastos legales relacionados con el presente procedimiento de divorcio, así como aquellos vinculados a las controversias de custodia, relaciones paternofiliales y pensión alimentaria del menor.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea a través de su presentación ante el **SUMAC**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Bayamón, Puerto Rico, a **6** de **mayo** de **2026**.

f/ **Mónica Timothée Vega**

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com

f/ **Francisco J. Timothée Vega**

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com